

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 19 ramadan 1424 – 14 novembre 2003

146^{ème} année

N° 91

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003**, modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif..... **3360**
- Loi n° 2003-71 du 11 novembre 2003**, portant approbation d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français..... **3360**
- Loi n° 2003-72 du 11 novembre 2003**, portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 15 septembre 2003, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la banque de l'habitat pour le financement du projet de promotion de l'habitat social et économique (deuxième ligne de crédit)... **3360**
- Loi n° 2003-73 du 11 novembre 2003**, portant approbation de la convention de garantie conclue, le 10 juillet 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet de développement du réseau de transport de l'électricité..... **3360**
- Loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003**, modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix..... **3361**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chef de service..... **3364**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission de magistrats..... **3364**

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 novembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement de greffiers des juridictions	3364
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 novembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement de greffiers adjoints des juridictions	3364
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination de chefs de service.....	3364
Ministère des Finances	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société Tuniso-Saoudienne d'investissement et de développement.....	3365
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur	3365
Nomination d'un sous-directeur	3365
Nomination d'un chef de service	3365
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décrets du n° 2003-2297 au n° 2003-2300 du 4 novembre 2003 , portant création de périmètres publics irrigués aux délégations de Matmata El Jadida et El Hama du gouvernorat de Gabès	3365
Décret n° 2003-2301 du 4 novembre 2003 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Mahdia.....	3368
Nomination de directeurs d'instituts et d'écoles supérieures	3368
Maintien en activité dans le secteur public.....	3368
Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche	3368
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3369
Arrêtés du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003, portant délégation de signature	3369
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la compagnie des phosphates de Gafsa	3370
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société Djebel Djérissa	3370
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie (El Fouladh)	3370
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales	3370
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration du groupe chimique tunisien	3370
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 31 octobre 2003, modifiant et complétant l'arrêté du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur des travaux publics	3370
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société Tunisie-Autoroutes	3383
Nomination d'un membre au conseil consultatif de l'agence de protection et d'aménagement du littoral	3383
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Nomination d'un chef de service	3383
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Attribution du prix du 7 Novembre pour la création pour l'année 2003	3383
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire	3383
Maintien en activité dans le secteur public.....	3383

Ministère de l'Education et de la Formation

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	3383
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation	3383

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur général	3383
Nomination du directeur général du centre de biotechnologie de Sfax	3383
Nomination du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul	3383
Nomination d'un directeur des études, vice-doyen	3383
Nomination de directeurs d'instituts supérieurs	3384
Nomination d'un directeur des stages	3384
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	3384
Nomination de chefs de service	3384
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	3384
Nomination d'un secrétaire d'institut	3384
Cessation de fonctions d'un directeur des études et des stages	3384
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 novembre 2003, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au profit des services de la recherche scientifique et de la technologie.....	3385
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 novembre 2003, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers des catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au profit des services de la recherche scientifique et de la technologie.....	3391

Avis et Communications**Banque Centrale de Tunisie**

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	3392
--	------

Loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. – Est ajouté à l'article 19 (nouveau) de la loi relative au tribunal administratif, le paragraphe suivant :

"- l'appel interjeté contre les décisions du conseil de la concurrence".

Art. 2. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 13 bis de la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 novembre 2003.

Loi n° 2003-71 du 11 novembre 2003, portant approbation d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'échange de lettres relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français, conclu à Tunis le 6 juin 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, d'un montant de quarante trois millions (43.000.000) d'Euros.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 novembre 2003.

Loi n° 2003-72 du 11 novembre 2003, portant approbation de l'accord de garantie conclu le 15 septembre 2003 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la banque de l'habitat pour le financement du projet de promotion de l'habitat social et économique (deuxième ligne de crédit) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 15 septembre 2003 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé par ladite banque à la banque de l'habitat d'un montant de quatre vingt millions (80.000.000) d'Euros en vertu de l'accord annexé à la présente loi et conclu entre les deux banques le 15 septembre 2003 pour le financement du projet de promotion de l'habitat social et économique (deuxième ligne de crédit).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 novembre 2003.

Loi n° 2003-73 du 11 novembre 2003, portant approbation de la convention de garantie conclue le 10 juillet 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet de développement du réseau de transport de l'électricité (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 novembre 2003.

Article unique - Est approuvée, la convention de garantie annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 10 juillet 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz en vertu de la convention de crédit annexée à la présente loi et conclue entre ladite société et le fonds d'un montant de trente millions (30.000.000) de dinars koweïtiens pour le financement du projet de développement du réseau de transport de l'électricité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 9, les paragraphes 1 et 2 de l'article 10, le premier paragraphe de l'article 11 et les articles 15, 16, 16 bis, 21, 22, 26, 27, 35, 37, 38 et 39 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 9 (nouveau). - Il est institué une commission spéciale dénommée conseil de la concurrence dont le siège est à Tunis. Il est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.

Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseil les projets de textes législatifs et réglementaires, et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.

Les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs, légalement établis, et les chambres d'agriculture ou de commerce et d'industrie peuvent également requérir l'avis du conseil par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.

Le ministre chargé du commerce peut également soumettre à l'avis du conseil de la concurrence tout projet de concentration ou toute opération de concentration visés à l'article 7.

Dans ce cas, le ministre chargé du commerce avise les parties concernées de cette saisine, et le délai de réponse prévu à l'article 8 de la présente loi est porté de trois à six mois.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 novembre 2003.

Article 10 (paragraphes 1 et 2 nouveaux) :

1) un président exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les membres magistrats ou les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation.

Sous réserve des dispositions relatives au détachement prévues par la loi organique portant statuts particuliers des magistrats, le président du conseil de la concurrence est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

2) deux vice-présidents :

- un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,

- un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.

Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.

Article 11 paragraphe premier (nouveau). - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par le ministre chargé du commerce, les entreprises, les organisations professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs, légalement établis, ou par les chambres d'agriculture, ou de commerce et d'industrie.

Article 15 (nouveau). - Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président du conseil.

Le conseil procède à l'audition des parties concernées, régulièrement convoquées, et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats ou conseillers. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

L'avocat ou le conseiller peuvent présenter leur plaidoirie même en l'absence des parties.

Le conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience publique.

Chaque membre du conseil dispose d'une seule voix.

Article 16 (nouveau). - Il est créé au sein du conseil de la concurrence une ou plusieurs sections, présidée par le président du conseil ou l'un de ses deux vice-présidents. Chaque section est composée d'un président et quatre membres dont au moins un magistrat.

Chaque section rend ses décisions sur les affaires qui lui sont transmises par le président du conseil à la majorité des voix et en audience publique.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par le président d'une autre section et, le cas échéant, par un membre de sa section par désignation du président du conseil. Les membres d'une section peuvent être, également, remplacés par des membres d'une autre section.

Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe la composition de chaque section et nomme ses membres.

Le ministre chargé du commerce peut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil.

Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire s'il est frappé d'une interdiction au sens de l'article 248 du code de procédure civile et commerciale.

Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l'audition des deux parties.

Article 16 (bis) (nouveau). - L'assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes d'avis présentées au conseil par le ministre chargé du commerce.

Le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.

Néanmoins, dans le cas des demandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans un délai raisonnable, l'assemblée plénière peut statuer avec au moins la moitié de ses membres, et ce, nonobstant la condition prévue par le paragraphe sus-indiqué du présent article.

Article 21 (nouveau). - Les décisions du conseil sont notifiées aux intéressés par exploit d'huissier de justice.

Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif.

Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents, revêt les décisions du conseil de la concurrence, non susceptibles de recours, de la formule exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Article 22 (nouveau). - Le détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente.

Le prix affiché est le prix au comptant toutes taxes comprises.

Le détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.

Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de façon lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise, soit sur son emballage ou sur son contenant.

Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l'indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications prévues ci-dessus doit être suffisamment apparente au public.

En outre, les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.

Les moyens d'affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque secteur d'activité par arrêté du ministre chargé du commerce.

Article 26 (nouveau). - Est interdite au stade de distribution, toute opération de revente à perte ou offre de revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.

Aux fins de cette loi est considéré comme prix effectif d'achat, le prix unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales figurant sur la même facture majoré des taxes et des droits auxquels est assujéti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de transport.

Est interdite également, toute publicité relative à la revente à perte telle que mentionnée au paragraphe premier du présent article.

Le ministre chargé du commerce peut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre l'opération publicitaire pour une durée d'un mois.

Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République, le président de tribunal compétent peut ordonner l'arrêt de la publicité.

L'interdiction mentionnée dans le présent article n'est pas applicable :

1) aux produits périssables exposés à une altération rapide,

2) aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ou effectuée en exécution de sentences judiciaires,

3) aux produits dont le réapprovisionnement en quantité significative s'est effectué ou pourrait s'effectuer à la baisse; le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ou par la valeur de réapprovisionnement,

4) les soldes réglementaires de fin de saison,

5) les rossignols.

Article 27. (nouveau). - Tout producteur, grossiste, importateur ou prestataire de services est tenu d'établir et de communiquer son barème de prix et ses conditions de vente qui comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes à tout professionnel qui en fait la demande.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se faire dans la même forme.

Article 35 (nouveau). - Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à l'encontre des contrevenants et relatives, notamment, aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le paiement des amendes dues.

Article 37 (nouveau). - Sont punis d'une amende allant de 20 à 2.000 dinars :

- le défaut de publicité ou de publicité insuffisante des prix ainsi que l'inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 22 et 23 de la présente loi,

- le défaut de facturation, ou défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la non-présentation des factures à la première demande ainsi que le non-établissement ou la non-communication du barème de prix et des conditions de vente, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.

Le récépissé tient lieu de facture jusqu'à la présentation de cette dernière dans un délai déterminé, s'il comporte les indications prévues à l'article 25 de la présente loi.

Article 38 (nouveau). - Sont punis d'une amende allant de 50 à 5000 dinars, le refus de vente, la vente liée ainsi que la détention, l'utilisation et la commercialisation des produits d'origine inconnue, tels que prévus aux articles 24 et 29 de la présente loi.

Sont punis, également, de la même amende, la non répercussion des réductions des prix au profit du consommateur telles que prévues à l'article 24 (bis) de la présente loi.

Toutefois, l'amende ne doit pas être inférieure aux montants des réductions perçues.

Article 39 (nouveau). - La revente à perte, l'offre de la revente à perte, la publicité de la revente à perte, l'imposition d'un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires, telles que prévues respectivement par les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 200 à 20.000 dinars.

Art. 2. - Sont ajoutés, les paragraphes 2 et 3 à l'article 13 bis et un paragraphe à l'article 19, un paragraphe 6 à l'article 55 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 comme suit :

Article 13 bis (paragraphes 2 et 3) :

Il peut également en sa qualité de représentant du ministre chargé du commerce, présenter des observations et des réponses sur ces pratiques et intervenir dans les différends y afférents auprès du tribunal administratif, et ce, nonobstant les dispositions de l'article premier de la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises sous tutelle de l'Etat auprès des tribunaux.

Les observations et les réponses des autres parties sont adressées au commissaire du gouvernement au siège du ministère chargé du commerce.

Article 19 (dernier paragraphe) :

Le conseil peut, après audition du commissaire du gouvernement, exonérer de la sanction ou l'alléger pour quiconque qui apporte des informations pertinentes non accessibles à l'administration et de nature à révéler des accords ou des pratiques anticoncurrentielles auxquels il a pris part.

Article 55 (paragraphe 6) :

6) Consulter et obtenir, sans opposition du secret professionnel, tous les documents et informations auprès des administrations, des entreprises publiques et des collectivités locales sur présentation d'une demande écrite du ministre chargé du commerce, et ce, sous réserve de secrets et informations protégés par des lois spéciales.

Art. 3. - Est ajouté à la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999, l'article 39 bis comme suit :

Article 39 bis. - Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende allant de 500 à 50.000 dinars le fait pour quiconque de :

- 1 - augmenter ou baisser artificiellement ou tenter d'augmenter ou baisser les prix des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou procéder à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix,

- 2 - détenir des stocks en vue de leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d'exercice du commerce prévues par la législation en vigueur,

- 3 - conclure des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux tels que l'établissement de factures non conformes ou factures de complaisance,

- 4 - détenir des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée.

Les produits, les marchandises et les articles objet de cette infraction sont saisis conformément aux procédures prévues par l'article 46 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 2003-2290 du 6 novembre 2003.

Monsieur Lassâad Helali, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de chef de service du traitement des documents à la direction technique aux archives nationales.

MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSIONS

Par décret n° 2003-2291 du 5 novembre 2003.

La démission des magistrats dont les noms suivent est acceptée, à compter du 1^{er} décembre 2003 :

Messieurs :

- Mohamed Fethi Mejdi, conseiller à la cour d'appel de Gafsa,
- Kamel Chebbi, vice-président au tribunal de première instance de Tunis,
- El Montasser M'sellati, vice-président au tribunal immobilier,
- Hichem Gasmi, conseiller à la cour d'appel de Sousse,
- Imed Boughezala, conseiller à la cour d'appel du Kef,
- Sami Slim, conseiller à la cour d'appel de Nabeul,
- Kamel Sliman, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sousse.

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 novembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement de greffiers des juridictions.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de greffiers des juridictions.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme, le 30 décembre 2003 et jours suivants, un concours externe sur dossiers pour le recrutement de 30 greffiers des juridictions.

Art. 2. - La liste d'inscription sera close le 29 novembre 2003.

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Tunis, le 14 novembre 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 novembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement de greffiers adjoints des juridictions.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de greffiers adjoints des juridictions.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme, le 30 décembre 2003 et jours suivants, un concours externe sur dossiers pour le recrutement de 20 greffiers adjoints des juridictions.

Art. 2. - La liste d'inscription sera close le 29 novembre 2003.

Art. 3. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Tunis, le 14 novembre 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2292 du 6 novembre 2003.

Monsieur Bessem M'barek, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des marchés et approvisionnement à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale.

Par décret n° 2003-2293 du 6 novembre 2003.

Mademoiselle Afifa Khanfous, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'ordonnancement des personnels à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 6 novembre 2003.

Monsieur Abdelhakim El Khalidi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tuniso-saoudienne d'investissement et de développement, et ce, en remplacement de Monsieur Abdallah Mallek.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2294 du 6 novembre 2003.

Monsieur Noureddine Ben Brahim, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des études, de la législation et du contentieux administratif à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-2295 du 6 novembre 2003.

Monsieur Naïm Allah El Aïni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sousse au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-2296 du 6 novembre 2003.

Monsieur Abderrazak Guizani, analyste à la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de la programmation à la conservation de la propriété foncière.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-2297 du 4 novembre 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Laâradh 1 de la délégation de Matmata El Jadida au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 15 avril 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Laâradh 1 de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès, sur une superficie de cent trente deux hectares (132 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de treize hectares (13 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre irrigué.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Laâradh 1, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent soixante dinars (360 dinars) pour les superficies irriguées en intensif et deux cent quatre vingt cinq dinars (285 dinars) pour les superficies en irrigation complémentaire.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, approuvée par le décret

n° 88-81 du 18 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2298 du 4 novembre 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Beni Zaltan de la délégation de Matmata El Jadida au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 15 avril 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Beni Zaltan de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès, sur une superficie de soixante cinq hectares (65 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de sept hectares (7 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à vingt cinq ares (25 ares) pour l'ensemble du périmètre irrigué.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Beni Zaltan, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent soixante quinze dinars (375 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2299 du 4 novembre 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Henchir Jaha de la délégation de Matmata El Jadida au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 15 avril 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Henchir Jaha de la délégation de Matmata El Jadida au gouvernorat de Gabès, sur une superficie de quatre vingt douze hectares (92 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de treize hectares (13 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre irrigué.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Henchir Jaha, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à deux cent vingt dinars (220 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2300 du 4 novembre 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Baten Chihia de la délégation d'El Hamma au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 15 avril 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Baten Chihia de la délégation d'El Hamma au gouvernorat de Gabès, sur une superficie de vingt six hectares (86 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de quinze hectares (15 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre irrigué.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Baten Chihia, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent soixante quinze dinars (375 dinars) par hectare irrigable. Ce taux de contribution est porté à quatre cent quatre vingt dinars (480 dinars) dans la partie utilisant les eaux géothermiques pour le chauffage des cultures.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2301 du 4 novembre 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 29 juillet 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles, sise à Mahdia, d'une superficie de 1 ha 77 ares 2 ça, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un dépôt de bus.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2302 du 4 novembre 2003.

Monsieur Fethi Lebdi, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur de l'institut national agronomique de Tunisie, et ce, à compter du 18 août 2003.

Par décret n° 2003-2303 du 4 novembre 2003.

Monsieur Lemjed Toumi, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur de l'institut sylvo-pastoral de Tabarka, et ce, à compter du 18 août 2003.

Par décret n° 2003-2304 du 4 novembre 2003.

Monsieur Atef Malek, professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est nommé directeur de l'école supérieure des industries alimentaires de Tunis, et ce, à compter du 18 août 2003.

Par décret n° 2003-2305 du 4 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Mahjoub, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur de l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott Mariem, et ce, à compter du 18 août 2003.

Par décret n° 2003-2306 du 4 novembre 2003.

Monsieur Bouzid Nasraoui, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef, et ce, à compter du 18 août 2003.

Par décret n° 2003-2307 du 4 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Habib Jemli, professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est nommé directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, et ce, à compter du 18 août 2003.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-2308 du 4 novembre 2003.

Madame Alia Binous, assistant de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 6 novembre 2003.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche, Messieurs :

Moncef Chebli : représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Houcine Kachouri.

Taoufik Chouk : représentant le ministère de la défense nationale, et ce, en remplacement de Monsieur Abdelmoula Ben Ismail.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-2309 du 4 novembre 2003.

Monsieur Othman Ben Arfa est maintenu en activité dans le secteur public pour une troisième année à compter du 1er janvier 2004.

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-741 du 10 avril 2000, chargeant Monsieur Hassen Ben Hafaiedh des fonctions de directeur général de la tutelle des entreprises,

Vu le décret n° 2003-1836 du 1^{er} septembre 2003, portant nomination du ministre de l'industrie et de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hassen Ben Hafaiedh, directeur général de la tutelle des entreprises, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'industrie et de l'énergie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 97-1786 du 3 septembre 1997, chargeant Monsieur Meftah Amara des fonctions de directeur général des industries alimentaires,

Vu le décret n° 2003-1836 du 1^{er} septembre 2003, portant nomination du ministre de l'industrie et de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Meftah Amara, directeur général des industries alimentaires, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'industrie et de l'énergie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-789 du 10 avril 2000, chargeant Monsieur Mansour Zakhama des fonctions de directeur général des industries manufacturières,

Vu le décret n° 2003-1836 du 1^{er} septembre 2003, portant nomination du ministre de l'industrie et de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mansour Zakhama, directeur général des industries manufacturières, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'industrie et de l'énergie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-224 du 24 janvier 2000, chargeant Monsieur Abdelaziz Rassaâ des fonctions de directeur général de l'énergie,

Vu le décret n° 2003-1836 du 1^{er} septembre 2003, portant nomination du ministre de l'industrie et de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelaziz Rassaâ, directeur général de l'énergie, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'industrie et de l'énergie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 1995-2081 du 16 octobre 1995, chargeant Monsieur Mohamed Larbi Cherif des fonctions de directeur général des mines,

Vu le décret n° 2003-1836 du 1^{er} septembre 2003, portant nomination du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Larbi Cherif, directeur général des mines, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'industrie et de l'énergie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003.

Monsieur Ali Ben Othman est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie des phosphates de Gafsa, et ce, en remplacement de Monsieur Hichem Barbirou.

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Bechir Arroum est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Djebel Djerissa, et ce, en remplacement de Monsieur Mounir Boustanj.

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003.

Monsieur Hichem Barbirou est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie (El Fouladh), et ce, en remplacement de Monsieur Monji Boudouara.

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003.

Monsieur Amor Aifa est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales, et ce, en remplacement de Monsieur Hédi Limam.

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 novembre 2003.

Monsieur Ali Ben Othman est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du groupe chimique tunisien, et ce, en remplacement de Monsieur Hichem Barbirou.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 31 octobre 2003, modifiant et complétant l'arrêté du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur des travaux publics.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et

notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur des travaux publics,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité du bureau d'études,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à la profession de l'ingénieur conseil,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 janvier 2003, relatif à la révision de la liste des prestations administratives assurées par les services et les établissements relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et des conditions de leur octroi.

Arrête :

Article premier. – Sont annulées, les dispositions du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur des travaux publics approuvé par l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 juillet 1997 et remplacées par le guide ci-annexé.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 2003.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

CHAMP D'APPLICATION

Le présent guide d'investissement s'applique dans le secteur des travaux publics dont les prestations sont les suivantes :

* Conception, réalisation et suivi des projets de construction d'ouvrages de génie industriel et génie civil, de bâtiment et d'infrastructure.

* Prospection, sondage et forage autres que pétroliers.

Les investissements dans les activités ci-dessus mentionnées sont réalisés librement sous réserve de remplir les conditions d'exercice de ces activités conformément à la législation et aux règlements en vigueur et de déposer une déclaration d'investissement auprès du guichet unique de l'API, lequel délivre au promoteur une "attestation de dépôt de déclaration de l'investissement".

PROCEDURES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES DE REALISATION DU PROJET

A - ENTREPRISES DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS:

ETAPE 1 : Octroi d'attestation de dépôt de déclaration de l'investissement

- **Intervenant** : Guichet unique de l'API
- **Procédure** : Dépôt de la déclaration d'investissement (formulaire à fournir par les services du guichet unique de l'API et à remplir par l'investisseur) .

ETAPE 2 : Octroi d'agrément aux entreprises de bâtiment et de travaux publics

(Cet agrément permet aux entreprises de bâtiment et de travaux publics de participer à la réalisation des marchés publics)

- **Intervenant** :-Directions Régionales de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, pour toutes les activités de Bâtiment et de Travaux Publics des catégories 1 et 2.

-Direction Générale des Bâtiments Civils (Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire – Cité Jardin 1030 – Tunis) , pour toutes les activités de Bâtiment et de Travaux Publics des catégories 3, 4 et 5

- Procédure :

*** Agrément provisoire (Entreprises dans les catégories 1 et 2) :**

- Le dossier relatif à l'octroi d'agrément provisoire pour l'entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale doit comporter les pièces suivantes :
 - Une demande sur papier libre,
 - Une fiche de renseignements fournie par l'administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur de l'agrément ,
 - bulletin n°3 du demandeur d'agrément datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt,
 - Les copies de la déclaration d'ouverture de la patente et du matricule fiscal,
 - Curriculum Vitae et références professionnelles dans le domaine de bâtiment et des travaux publics du demandeur, dûment remplis, daté et signés,
 - Une liste datée et signée des moyens humains, matériels et financiers dont dispose le demandeur.

*** Agrément définitif (Entreprises dans les catégories 1,2,3,4 et 5) :**

Le dossier d'octroi ou de renouvellement de l'agrément définitif d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale doit comporter les pièces suivantes :

- Dépôt d'un dossier complet comportant :
- Une demande sur papier libre,

- Une fiche de renseignements fournie par l'administration dûment remplie, datée et signée par le demandeur de l'agrément,
- Le bulletin n°3 du demandeur de l'agrément datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt,
- Une copie simple de l'inscription au registre de commerce et d'un certificat ou une déclaration sur l'honneur de non faillite,
- Un document bancaire justifiant des moyens financiers du demandeur de l'agrément,
- Des copies simples des cartes grises du matériel roulant ou des copies conformes des contrats de leasing, des contrats ou des factures d'acquisition selon le cas, éventuellement une déclaration sur l'honneur .
- Une liste du personnel de l'entreprise signée par le demandeur de l'agrément accompagnée des contrats de travail ou équivalent de chaque agent et des copies de ses diplômes ou des justificatifs de sa compétence dans le domaine avec éventuellement, présentation des originaux.
- Une copie simple de la déclaration d'affiliation à la CNSS du personnel de l'entreprise,
- Une copie certifiée conforme à l'original du titre de propriété ou contrats de location ou attestation d'exploitation d'un local du siège de l'entreprise et des dépôts s'ils existent.

Pour les personnes morales

Outre les pièces sus-indiquées, le dossier d'agrément doit comporter :

- Une copie simple du statut de l'entreprise et du Journal Officiel de la République Tunisienne où est inséré l'avis de création de la personne morale,
- Une attestation bancaire de libération du capital .

Changement de catégorie :

Les entreprises agréées dans une catégorie d'agrément déterminée et qui demandent à être classées dans une catégorie supérieure doivent fournir les documents complémentaires suivants :

- La justification du complément en moyens humains, matériels et financiers qu'exige la nouvelle catégorie par rapport à ceux existants dans son agrément initial ;
- Une copie du bilan du dernier exercice de l'entreprise accompagnée du récépissé de la déclaration fiscale,
- une copie simple de l'état de résultats de deux derniers exercices.

Changement de spécialité :

Les entreprises agréées dans une spécialité déterminée désirant être agréées dans une nouvelle spécialité doivent justifier du

complément en moyens humains, matériels et financiers nécessaires qu'exige la nouvelle spécialité par rapport à ceux existants dans son agrément initial , et doivent présenter, le cas échéant, la justification ayant pour objet la modification de l'activité de l'entreprise dans le statut et ce en ce qui concerne les personnes morales .

Changement de raison sociale :

Toute demande d'agrément, à l'issue de changement de raison ou de forme ou siège social de l'entreprise, est considérée comme une demande d'agrément d'une nouvelle entreprise. Elle doit être accompagnée d'une copie simple de l'avis de dissolution de l'ancienne personne morale, qui a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et de toutes les pièces constituant le dossier d'agrément de la nouvelle entreprise, telles que spécifiées à l'article 15 (nouveau) du décret n° 98-1170 du 25 Mai 1998, modifiant et complétant le décret n° 92-320 du 10 Février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics.

ETAPE 3 : Instruction et transmission du dossier à la Commission Nationale ou Régionale d'Agrément des entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics selon la catégorie demandée.

Delai : 60 jours

ETAPE 4 : Notification de la décision du Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ou du Gouverneur de la région à l'intéressé .

Delai : 20 jours

Durée de validité de l'agrément :

-L'agrément définitif des entreprises de bâtiment et de travaux publics est valable pour une durée de cinq ans .Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions de son obtention .

L'agrément peut être délivré à titre provisoire aux entreprises classées dans les catégories une et deux sur la base d'une demande justifiant leurs moyens humains,matériels et financiers

L'agrément provisoire permet à ces entreprises de participer à la réalisation des marchés publics pendant une durée de deux ans à compter de la date de son obtention .

Au terme de cette période , l'entreprise concernée doit solliciter un agrément définitif .

B – LES ARCHITECTES

ETAPE 1 : Octroi de l'attestation de dépôt de la déclaration d'investissement.

- **Intervenant** : Guichet unique de l'API
- **Procédure** : Dépôt de la déclaration d'investissement (formulaire à fournir par les services du guichet unique de l'API et à remplir par l'investisseur) .

ETAPE 2 :

Conditions d'exercice de la profession d'architecte :

- 1- être de nationalité Tunisienne ;
- 2- être titulaire du diplôme d'architecte délivré par une école nationale, ou d'un diplôme équivalent reconnu conformément à la législation en vigueur .
- 3- Jouir de ses droits civiques ;
- 4- ne pas avoir d'antécédents judiciaires ;
- 5- être inscrit au tableau de l'ordre des architectes .

Toutefois, des autorisations d'exercer la profession d'architecte peuvent être accordées à titre précaire et révocable par le Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire dans les conditions de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques étrangères après avis du Conseil de l'Ordre des Architectes aux architectes qui en formuleraient la demande.

Les architectes étrangers autorisés, en application des dispositions précitées à exercer la profession d'architecte en Tunisie sont soumis à toutes les obligations relatives à l'exercice de cette profession définies par la législation en vigueur.

C - BUREAUX D'ETUDES ET INGENIEURS CONSEILS

ETAPE 1 : Octroi de l'attestation de dépôt de la déclaration d'investissement.

- **Intervenant** : Guichet unique de l'API
- **Procédure** : Dépôt de la déclaration d'investissement (formulaire à fournir par les services du guichet unique de l'API et à remplir par l'investisseur) .

ETAPE 2 : Retrait, signature et dépôt du cahier des charges par les Bureaux d'Etudes ou les Ingénieurs Conseils.

- **Intervenant** : Direction Régionale de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire du lieu où se trouve le siège du Bureau d'Etudes ou l'Ingénieur Conseil .

- Procédure :

Conditions d'exercice de l'activité de Bureau d'études :

Toute personne morale désirant exercer l'activité de Bureau d'Etudes doit répondre aux conditions suivantes :

- Le premier responsable et ses agents doivent jouir de leurs droits civiques,
- Le premier responsable doit être un ingénieur au cas où l'activité principale du bureau d'études concerne le domaine de l'ingénierie ,
- Le premier responsable doit avoir une expérience professionnelle réelle de huit ans au moins dans sa spécialité et les chefs de division doivent avoir une expérience professionnelle réelle de cinq ans au moins dans leurs spécialités respectives,
- Tous les ingénieurs exerçant au Bureau d'Etudes doivent être inscrits au tableau de l'Ordre des ingénieurs,
- Le premier responsable et tous les agents du Bureau d'Etudes doivent être affiliés à la CNSS.

Conditions d'exercice de la profession d'Ingénieur Conseil :

Toute personne physique désirant exercer la profession d'Ingénieur Conseil doit répondre aux conditions suivantes :

- Jouir de ses droits civiques.
- Être inscrit au tableau de l'Ordre des Ingénieurs avec indication de la spécialité.
- Avoir une expérience professionnelle réelle de trois ans au moins dans sa spécialité,
- Être affilié à la CNSS , il en est de même pour tous ses agents.

D/ CONTROLEURS TECHNIQUES

ETAPE 1 : Octroi de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement

- **Intervenant** : Guichet unique de l'API
- **Procédure** : Dépôt de la déclaration d'investissement (formulaire à fournir par les services du guichet unique de l'API et à remplir par l'investisseur) .

ETAPE 2 : Octroi d'agrément aux contrôleurs techniques

- **Intervenant** : Direction Générale des Bâtiment Civils (Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire – Cité Jardins, 1030 Tunis)

- Procédure :

Conditions d'agrément :

Le demandeur d'agrément doit répondre aux conditions d'aptitude professionnelle dont notamment :

- Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir d'antécédents judiciaires,
- Être titulaire d'un diplôme d'Ingénieur dans le domaine de la construction délivré par une école nationale ou d'un diplôme d'Ingénieur équivalent, reconnu conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- Justifier d'une pratique professionnelle de 10 ans au moins.
- Avoir exercé à un niveau satisfaisant les activités d'Ingénieur de conception ou de réalisation ou d'Ingénieur expert ou d'Ingénieur contrôleur.

Ces conditions concernent à la fois les demandeurs personnes physiques ainsi que les dirigeants des personnes morales et leurs agents ayant la délégation de signature des avis de contrôle

Pièces constitutives du dossier d'agrément :

Les demandes d'octroi ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :

- Nom, prénom, nationalité, adresse et catégorie d'agrément demandée .
- Si la demande est présentée par une personne morale; sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms, nationalité et adresse de ses dirigeants doivent être mentionnés .

Les personnes morales sont tenues de fournir les documents suivants :

- 1- Le statut du bureau de contrôle technique avec indication :

- *des personnes physiques ou morales qui détiennent une part de leur capital,

- *des organismes du domaine de la construction qui détiennent individuellement ou globalement une part de leur capital,

- 2-Le bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier,

- 3-La justification de la compétence théorique et de l'expérience professionnelle du demandeur et des agents appelés à signer des avis de contrôle ,

- 4-L'engagement du demandeur de respecter les dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 95-416 du 06 Mars 1995,

- 5- L'engagement du demandeur de porter à la connaissance de l'Administration dans un délai d'un mois, toute modification des renseignements figurant au dossier accompagnant la demande,

- 6-Un état des missions de contrôle exercées antérieurement, le cas échéant,

- 7-Un justificatif de l'inscription du dossier du demandeur d'agrément au tableau de l'ordre des ingénieurs.

ETAPE 3 :

Instruction et transmission du dossier à la Commission d'Agrément et notification de la décision d'octroi, de refus ou de renouvellement de l'agrément à l'intéressé .

Délai :

90 jours

E - GEOMETRES EXPERTS

ETAPE 1 : Octroi de l'attestation de dépôt de la déclaration d'investissement

Intervenant : guichet unique de l'API .

ETAPE 2 :

***Conditions d'exercice de la profession :**

Inscription sur la liste des géomètres experts prévue à l'article 2 de la loi n° 38 du 11 avril 2002 .

***Conditions d'inscription au tableau « A » de la liste :**

Le géomètre expert, candidat à l'inscription sur la liste, doit remplir les conditions suivantes :

- Être de nationalité tunisienne,
- Être résident en Tunisie
- Jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir d'antécédents judiciaires,
- Être titulaire d'un diplôme d'ingénieur en topographie ou en cartographie ou d'un diplôme équivalent dans la même spécialité,
- Justifier d'avoir exercé le travail dans la spécialité ou d'avoir accompli un stage dans celle-ci pendant une période de trois années au minimum dans le secteur public ou dans un bureau de géomètre expert inscrit sur ladite liste ou agréé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou dans un bureau d'études ou dans une société agréés.

***Conditions d'inscription au tableau « B » de la liste**

A titre exceptionnel et pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée n° 2002-38 du 11 Avril 2002, peut être inscrite au tableau « B » de la liste des Géomètres experts, toute personne remplissant les conditions d'exercice de la profession, exceptée la condition d'obtention du diplôme d'Ingénieur en topographie ou en cartographie et qui justifie d'avoir exercé la profession en Tunisie pendant une période d'au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

***L'obligation de prêter serment**

- Le géomètre expert inscrit sur la liste prête serment devant la cour d'appel du lieu de son activité avant d'assurer ses missions .

*** Exercice de la profession conformément au cahier des charges**

- Outre les dispositions de la loi n° 2002-38 du 11 Avril 2002, le Géomètre expert, est soumis dans l'exercice de sa profession au cahier des charges approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire du 11 Décembre 2002, relatif à l'exercice de la profession du géomètre expert.

AVANTAGES COMMUNS ET SPECIFIQUES

A - AVANTAGES COMMUNS

1- Dégrèvement fiscal

- Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant dans l'une des activités sus-indiquées, bénéficient du dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, compte tenu de l'impôt minimum.
- Les sociétés qui réinvestissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein de l'entreprise, bénéficient du dégrèvement fiscal des sommes réinvesties dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés, compte tenu de l'impôt minimum.

2- Amortissement dégressif

Les entreprises peuvent opter pour le régime de l'amortissement dégressif au titre des équipements et du matériel acquis dont la durée d'utilisation dépasse sept ans selon le régime d'amortissement prévu par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

3- Régime de faveur au titre des équipements

- Sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, les équipements n'ayant pas de similaire fabriqué localement.
- Nonobstant les dispositions du code d'incitations aux investissements, lesdits équipements sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
- Les équipements fabriqués localement, bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

Les équipements demeurent assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10% lors de leur acquisition, après l'entrée du projet dans la phase de fonctionnement effectif .

B - AVANTAGES SPECIFIQUES :

- 1) Les entreprises de travaux publics qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs, dans les zones d'encouragement - au développement régional, fixées par le décret n°99-483 du 1^{er} mars 1999 bénéficient d'une déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets de

l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

2) Les promoteurs de petites entreprises de services liées au secteur du bâtiment peuvent bénéficier :

-de dotations remboursables

-d'une prime d'investissement.

3) En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leur capacité de production, l'Etat peut prendre en charge durant une période de 5 ans (sur avis d'une commission spéciale auprès du Ministère des Affaires Sociales et de la solidarité) 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux agents de nationalité tunisienne, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre ans après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et recrutés par les entreprises et ce, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois. Pour cela, l'employeur doit présenter à la CNSS (Bureau régional ou local) une déclaration nominative des agents recrutés, diplômés de l'enseignement supérieur, signée par lui et visée par l'inspection du travail territorialement compétente, (annexe 1 du décret n° 94-494 du 28 février 1994 relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale du régime légal de sécurité sociale et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002 -582 du 12 mars 2002) .

REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

- Loi n° 74-46 du 22 Mai 1974 relative à l'organisation de la profession d'architecte.

- Le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 Décembre 1993, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002,

- Loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction ,

- Loi n° 2002-38 du 11 Avril 2002, relative à l'organisation, de la profession du géomètre expert.

- Décret n° 89-1979 du 23 Décembre 1989, portant réglementation de la construction des Bâtiments Civils, tel que modifié et complété par le décret n° 96-847 du 1^{er} Mai 1996 et modifié par le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,

- Décret n° 92-320 du 10 Février 1992 fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-2443 du 13 décembre 1993 et le décret n° 98-1170 du 25 Mai 1998 ,

- Décret n° 94-492 du 28 Février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-519 du 27 Février 2002,

- Décret n° 94-493 du 28 Février 1994 relatif à la détermination de la liste des activités de services bénéficiant des encouragements prévus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements,

- Décret n° 94-539 du 10 Mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-1363 du 11 Juin 2002 ,

- Décret n° 94-814 du 11 Avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champs d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-2192 du 17 septembre 2001,

- Décret n° 94-1192 du 30 Mai 1994 fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2001-916 du 24 Avril 2001,

- Décret n° 95-416 du 06 Mars 1995 relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l'agrément ,

-Décret n° 99-483 du 1er mars 1999 déterminant les zones d'incitation aux investissements régionaux,

-Décret n°2002-3267 du 17 Décembre 2002, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre disciplinaire des géomètres experts.

-Arrêté du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat du 04 juin 1992 déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être agréées, ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 25 Août 1998 et modifié par l'arrêté du 28 Novembre 2001,

-Arrêté du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat du 17 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité du Bureau d'Etudes,

-Arrêté du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat du 17 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'Ingénieur Conseil.

-Arrêté du ministre de l'Equipement et de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire du 11 Décembre 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession du géomètre expert.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 novembre 2003.

Monsieur Mohamed El Aiche, est nommé membre représentant le ministère des technologies de la communication et du transport au conseil d'administration de la société Tunisie - Autoroutes, en remplacement de Monsieur Abdennasser Ben Hamida.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Béchir Ettalbi est nommé membre représentant le ministère des technologies de la communication et du transport au conseil consultatif de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, en remplacement de Monsieur Faïçal Lassoued.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2003-2310 du 6 novembre 2003.

Monsieur Taoufik Mâalla, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service économique ferroviaire à la direction générale des transports terrestres au ministère des technologies de la communication et du transport.

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

PRIX DU 7 NOVEMBRE

Par décret n° 2003-2311 du 7 novembre 2003.

Le "prix du 7 novembre pour la création" pour l'année 2003 est attribué à Monsieur Mohamed Laroussi Metoui.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2003-2312 du 11 novembre 2003.

Monsieur Moujbani Mohamed, pharmacien biologiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Djerba (servie du laboratoire).

MAINTIENS EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-2313 du 4 novembre 2003.

Le docteur Ammar Habib, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Farhat Hached de Sousse, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} mai 2004.

Par décret n° 2003-2314 du 4 novembre 2003.

Le Docteur Souissi Taoufik, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juillet 2004.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-2315 du 4 novembre 2003.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mouldi Selmi, conseiller à la cour des comptes, en sa qualité de chargé de mission au ministère de l'éducation et de la formation.

Le présent décret prend effet du 1^{er} novembre 2003.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 6 novembre 2003.

Monsieur Abdelkarim Gouider est nommé membre représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation, en remplacement de Monsieur Mohamed Shili Lejri.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2316 du 4 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Rached Boussema, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général de la rénovation universitaire au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-2317 du 4 novembre 2003.

Monsieur Hammadi Ayadi, est chargé des fonctions de directeur général du centre de biotechnologie de Sfax au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie) à compter du 20 août 2003.

Par décret n° 2003-2318 du 4 novembre 2003.

Monsieur Ezzeddine Zouari, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul, pour une nouvelle période, à compter du 14 juillet 2003.

Par décret n° 2003-2319 du 6 novembre 2003.

Monsieur Fethi Lissir, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études, vice-doyen à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax.

Par décret n° 2003-2320 du 4 novembre 2003.

Monsieur Essayed Laâter, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Kairouan à compter du 7 août 2003.

Par décret n° 2003-2321 du 4 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Sghaier Zaâfour, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de sidi Bouzid à compter du 4 août 2003.

Par décret n° 2003-2322 du 4 novembre 2003.

Monsieur Jamel Ben Tahar, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Tunis, pour une nouvelle période, à compter du 14 juillet 2003.

Par décret n° 2003-2323 du 4 novembre 2003.

Madame Hayet Rachdi épouse Tlili, maître de conférences, est chargée des fonctions de directeur de l'institut supérieur des beaux arts de Nabeul, pour une nouvelle période, à compter du 14 juillet 2003.

Par décret n° 2003-2324 du 4 novembre 2003.

Monsieur Noureddine Lamouchi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des langues de Gabès, pour une nouvelle période, à compter du 14 juillet 2003.

Par décret n° 2003-2325 du 4 novembre 2003.

Monsieur Habib Barket Allah Baklouti, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des métiers du patrimoine de Tunis, pour une nouvelle période, à compter du 14 juillet 2003.

Par décret n° 2003-2326 du 4 novembre 2003.

Monsieur Hammadi Hosni, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur à l'institut supérieur des arts multimédias de Tunis, à compter du 15 août 2003.

Par décret n° 2003-2327 du 4 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Mensi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Siliana, à compter du 4 août 2003.

Par décret n° 2003-2328 du 4 novembre 2003.

Monsieur Ali Benlatief, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Kébili, à compter du 4 août 2003.

Par décret n° 2003-2329 du 4 novembre 2003.

Monsieur Béchir Bechoual, technologue, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Djerba.

Par décret n° 2003-2330 du 6 novembre 2003.

Monsieur Mustapha Trabelsi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des stages, à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax.

Par décret n° 2003-2331 du 6 novembre 2003.

Monsieur Borhane Ghefrache, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques à Gabès.

Par décret n° 2003-2332 du 6 novembre 2003.

Monsieur Dhaker Rebaï, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service du personnel à la sous-direction des affaires administratives et financières à l'office des œuvres universitaires pour le Sud, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2003-2333 du 6 novembre 2003.

Monsieur Belgacem Mabrouki, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de l'hébergement et de la restauration à la sous-direction des œuvres universitaires à l'office des œuvres universitaires pour le Sud, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2003-2334 du 6 novembre 2003.

Mademoiselle Zakia Ben Garga, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue.

Par décret n° 2003-2335 du 6 novembre 2003.

Madame Kamilia Turki épouse Chaâbouni, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax.

Par décret n° 2003-2336 du 6 novembre 2003.

Monsieur Ali Alimi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'institut à l'institut supérieur de formation des maîtres de Sbeitla.

En application des dispositions de l'article 21 (nouveau) du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991, relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-579 du 12 mars 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-2337 du 6 novembre 2003.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Adel Dhif, maître de conférences, en qualité de directeur des études et des stages à l'école polytechnique de Tunisie, à compter du 28 juillet 2003.

Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie du 14 novembre 2003 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5-6^{et}7 dans le grade d'agent technique au profit des Services de la Recherche Scientifique et de la Technologie.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur , de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires.

Vu le décret 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 Avril 1999, portant statut particulier du corps commun des techniciens des administrations publiques,

ARRETE

Article Premier : Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'agent technique les ouvriers titulaires, classés au moins à la catégorie cinq (05), ayant accompli au moins cinq (05) années de services civils effectifs, ayant accompli avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (03) années de l'enseignement secondaire au moins, ou

titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, ou d'un diplôme de formation équivalent.

Article 2 : l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- 1- le nombre de postes mis à l'examen,
- 2- la date de clôture de la liste d'inscription,
- 3- la date et le lieu du déroulement des épreuves.

Article 3 : les épreuves sont appréciées par un jury d'examen, dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Article 4 : Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes :

- 1- Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces énumérées à l'article 17 de la loi 83-112 du 12 Décembre 1983 précitée,
- 2- un relevé détaillé comportant les pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé ; ce relevé doit être certifié par le chef du département.
- 3- une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- 4- une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté portant titularisation de l'intéressé dans la catégorie.
- 5- Une ampliation dûment certifiée conforme du diplôme.

ARTICLE 5

Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée.

Article 6 : La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen.

Article 7 : l'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve technique.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
- Epreuve de culture générale	2 heures	(01)
- Epreuve technique	2 heures	(02)

Article 8 : Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat ; toutefois l'une des épreuves doit être obligatoirement rédigée en langue arabe.

Article 9 : Les notes sont exprimées en chiffre variant de Zéro (0) à vingt (20).

Article 10 : Toute note inférieure à six (06) sur vingt (20) est éliminatoire.

Article 11 : Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de trente (30) points pour les deux épreuves écrites,

Si Plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté demeure la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Article 12 : Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des épreuves, ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Article 13 : Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratif ultérieur pendant cinq (05) ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie sur proposition du jury de l'examen ;

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Article 14 : La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'agent technique est arrêtée par le Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie.

Article 15 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers des catégories : 5-6-7 dans le grade d'agent technique.

I- Epreuve de culture générale :

- a- L'organisation administrative de la Tunisie (la centralisation, la décentralisation et l'administration locale et les collectivités locales),
- b- Les attributions du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie chargé de la Recherche Scientifique et de la Technologie,
- c- Le statut général des agents de la fonction publique,
- d- Le statut particulier du corps commun des techniciens des administrations publiques.

II- Epreuve technique

I- Spécialité : Maintenance du matériel informatique

Maintenance du micro-ordinateur

Montage micro- ordinateur

- Boîtier
- Carte mère
- Processeur
- Disque dur
- Lecteur CD-ROM
- Lecteur disquette
- RAM
- Moniteur
- Clavier

Installation du système d'exploitation

- Système d'exploitation
- Imprimante
- Maintenance des imprimantes
- Application

Mode d'emploi

- Fonctions principales et Mots de passes
- Examen et réparation

II- Spécialité : Electricité

- Appareils de mesure : (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)
- Transformateur d'intensité,
- Mesure d'isolement,
- Appareillage de sectionnement et de protection,
- Sectionneur,
- Fusible
- Disjoncteur
- Machines électriques,
- Transformateur,
- Machines à courant continu,
- Machines asynchrones

III - Spécialité : Menuiserie

* Façonnage Manuel

- Mesurage
- Traçage
- Tranchage
- Sciage
- Perçage
- Rabotage
- Finition

* Usinage Mécanique

- Sciage mécanique
- Corroyage mécanique
- Mortaisage et perçage
- Profilage, défonçage et tournage
- Délignage
- Affûtage
- Ponçage

* Techniques de construction

- Traçage des modèles
- Assemblage et consolidation
- Placage
- Ferrage et montage des organes
- Application des produits de finition

IV - Spécialité : Mécanique automobile

- Moteur à essence (mécanique, électricité)
- Moteur diesel (mécanique, électricité)
- Organes (mécanique, électricité)
- Hydraulique
- Injection diesel
- Injection essence

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 novembre 2003, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers des catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au profit des services de la recherche scientifique et de la technologie.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des techniciens des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 novembre 2003, fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers des catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au profit des services de la recherche scientifique et de la technologie.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, au profit des services de la recherche scientifique et de la technologie, le 29 décembre 2003 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers des catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique conformément aux conditions prévues par l'arrêté du 14 novembre 2003 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - Les demandes de candidature doivent être adressées par la voie hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologies 3, rue Hooker Doolittle 1002 Belvédère Tunis), et ce, dans un délai n'excédant pas le 29 novembre 2003.

Tunis, le 14 novembre 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*
Sadok Chaâbane

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

avis et communications

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 20 SEPTEMBRE 2003

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	14 628 860
Avoirs en devises	3 448 015 376
Comptes de coopération économique	308 624 388
Compte courant postal	4 762 702
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	122 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	24 149 957
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	4 692 591
Effets à l'encaissement	11 103 661
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	25 144 176
Immobilisations	15 143 800
Débiteurs divers	34 346 184
Comptes d'ordre et à régulariser	76 612 161
	5 175 696 047
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 805 101 061
Comptes courants des banques et des établis. financiers	139 245 532
Comptes du Gouvernement	495 295 689
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 870 629
Autres engagements à vue et à terme	1 003 673 057
Déposants d'effets à l'encaissement	13 378 987
Comptes de coopération économique	332 629 713
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 076 077
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	17 560 345
Comptes d'ordre et à régulariser	218 298 113
	5 175 696 047

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 30 SEPTEMBRE 2003**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	14 598 247
Avoirs en devises	3 358 873 322
Comptes de coopération économique	312 648 655
Compte courant postal	4 762 702
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	243 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	24 149 957
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	95 455 677
Effets à l'encaissement	25 217 747
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 816 851
Immobilisations	15 426 672
Débiteurs divers	39 717 906
Comptes d'ordre et à régulariser	79 398 212
	5 324 538 139
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 820 224 492
Comptes courants des banques et des établis. financiers	255 766 281
Comptes du Gouvernement	503 165 560
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 741 156
Autres engagements à vue et à terme	1 002 827 408
Déposants d'effets à l'encaissement	27 817 879
Comptes de coopération économique	336 218 486
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 095 642
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	5 267 020
Comptes d'ordre et à régulariser	222 847 371
	5 324 538 139